3, Avenue du Rock'n'Roll,
L-4361 Belval - Esch-sur-Alzette
Grand - Duché de Luxembourg
M: +352 691 66 55 59
E: project@atam.lu

Mr. Ramay Usman Javaid

6 Rue de Cimetière

L-7313 HEISDORF

recommandé avec AR Belval-Esch-sur-Alzette, le 07.04.2026

Objet: 1er et dernier rappel de paiement pour Factures:

Facture n° 26.26.Q2

Facture n° 27.26.Q2

Facture n° 28.26.Q2

Monsieur Javaid,

Malgré nos propositions à l'amiable visant à parvenir à un accord commun concernant les services supplémentaires développés tout au long de votre projet de transformation d'un immeuble existant en un immeuble comprenant quatre appartements durant l'année 2025, aucun accord n'a pu être trouvé.

Nous vous transmettons en annexe le même plan respectivement la même configuration établi en 2025 respectivement avec légers modifications, présentant la configuration des quatre appartements. Ce plan a été une nouvelle fois transmis à la commune pour confirmation préalable avant l'envoi du présent courrier à vous. Je vous mets en annexe les deux plans avec la même configuration afin de vous rappeler que votre projet était configuré pour un immeuble de 4 appartement et pas pour une maison unifamiliale.

Veuillez trouver ci-joint les factures correspondant aux services que nous avons prestés pour vos besoins. Conformément à vos demandes, nous avons mené des échanges réguliers concernant la configuration de votre projet portant sur quatre appartements.

Vous avez été pleinement informé du contenu détaillé de cette étude et en avez confirmé l'orientation dans votre courriel, dans lequel vous précisez que, dans l'hypothèse où la réalisation de cinq appartements ne serait pas possible, un projet de quatre appartements devait être développé.

Notre offre de base initiale portait uniquement sur l'analyse réglementaire de faisabilité pour 3 ou 5 appartements et ne comprenait pas l'élaboration complète d'un projet configuré pour un nombre d'appartements dont le réel potentiel s'avère être quatre. Il s'est avéré que le règlement permet effectivement la réalisation d'un projet de quatre appartements.

Nous rappelons également que vous aviez signé l'offre de base, laquelle stipulait que le maître d'ouvrage s'engage à poursuivre la collaboration pour l'étude des différentes options. Toute demande supplémentaire ou spécifique, ne faisant pas partie du programme initial du projet, relève donc de prestations complémentaires.

À titre de rappel, nous avons déposé, en finalité, un projet d'agrandissement et de rénovation de votre maison afin de vous permettre d'emménager dans les meilleurs délais et d'optimiser le calendrier des travaux, tout en tenant compte des procédures administratives nécessaires pour un projet de quatre appartements. Il a été convenu d'un commun accord de déposer, dans un premier temps, une demande d'autorisation pour une maison unifamiliale présentant néanmoins toutes les caractéristiques d'un immeuble de quatre appartements, la demande pour un immeuble de quatre appartements devant intervenir ultérieurement.

Dans un second temps, il était expressément prévu de déposer une nouvelle demande d'autorisation de bâtir pour un immeuble de quatre appartements, basée sur la même configuration de plans, avec uniquement des ajustements mineurs. Nous rappelons que, depuis son origine, votre projet a été conçu dans la perspective d'un immeuble de quatre appartements selon votre demande.

Le fait que vous ayez décidé unilatéralement de renoncer à cette orientation ne vous exonère pas de votre obligation d'accepter et de rémunérer les prestations complémentaires réalisées dans ce cadre. L'étude d'un projet configuré pour quatre appartements excède le programme initial, tant en termes de complexité que de volume de travail, et constitue donc une prestation supplémentaire par rapport à la mission de base.

Nous rappelons également qu'au Luxembourg, l'absence de contrat écrit signé n'exclut pas l'existence d'une relation contractuelle. La jurisprudence constante considère que l'architecte peut prétendre à des honoraires pour les avant-projets ou projets élaborés, dès lors qu'il est établi qu'il a agi à la demande du maître d'ouvrage. Dans le présent cas, les échanges écrits par courrier électronique ainsi que les plans réalisés constituent des preuves que ces prestations ont été effectuées à votre demande, notamment :

- Votre courriel du 12.01.2025, dans lequel vous nous demandez explicitement d'étudier un projet comportant quatre appartements : *"If 5 apartments are not possible with that, then we should stick to 4"*.

Conformément aux principes et recommandations de l'Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils (OAI), toute prestation réalisée à la demande du client doit faire l'objet d'une rémunération. Le fait que vous ayez finalement renoncé à la configuration à quatre appartements ne vous dispense pas du règlement des prestations déjà effectuées.

La valeur totale de nos services pour l'étude du projet configuré pour quatre appartements s'élève à 29.000 € HTVA. suivant notre offre.

Vous avez pris connaissance de l'étendue de nos prestations et poursuivi des échanges réguliers avec notre bureau tout au long de l'élaboration de cette étude. Bien que l'offre correspondante n'ait pas

été formellement signée, la continuité des échanges, la transmission des documents de travail et votre implication dans le développement du projet constituent une acceptation implicite de notre collaboration, conformément aux principes contractuels applicables.

Nous vous proposons, à titre de geste final, de finaliser la procédure afin d'obtenir les autorisations nécessaires. Les démarches pourront être achevées dès réception du paiement des honoraires ouverts. Dans le souci de bonne clôture de fin de la collaboration je vous propose un rendez-vous chez nous au bureau pour le 10.03.2026, nous nous gardons prêts à vous finaliser la procédure si vous le souhaitez.

Nous vous remercions de votre attention et restons à votre disposition pour toute précision complémentaire.

Par ailleurs, conformément à votre demande et pour les besoins de votre projet, nous avons réalisé les services supplémentaires suivants :

Service supplémentaire 1 :

- Visite sur place avec l'ingénieur de construction afin de définir les étapes nécessaires aux travaux – 2 h.

Service supplémentaire 2 :

- Rendez-vous avec la société de construction que vous aviez contactée et qui s'est présentée sur site pour diverses explications du projet – 1 h.

Service supplémentaire 3 :

- Demande d'étude de sol pour votre projet et échanges nécessaires – 1 h.

Facturation :
Ces interventions sont facturées selon le barème OAI :
181,04 € HTVA / heure × 4 h = 724,16 € HTVA respectivement 847,26 € TTC
La valeur totale des services supplémentaires s'élève donc à :

Description	Montant HTVA	Montant TTC
Solde total pour étude et organisation pour 4 appartements	**29.000,00 €**	**33.930,00 €**
Service supplémentaire 1 – 2 – 3	**724,16€**	**847,26€**
Total	**29.724,16 €**	**34.777,26 €**

Nous vous prions de bien procéder au paiement des factures ouvertes se trouvant en annexe au plus tard pour le 16.04.2026. À défaut de paiement, nous nous réservons le droit de vous mettre en demeure et d'engager une procédure de recouvrement, incluant, le cas échéant, des intérêts et frais judiciaires.

Nous vous remercions de votre compréhension et restons à votre disposition pour toute question.

Cordialement,

ATAM Architecture & Management

Almir Trubljanin, Architecte

Signature:

Date 07.04.2026

<u>Annexes :</u>

Annexe 1. Mail confirmation pour projet de 4 appartements Mr. Usman

Annexe 2. Offre de prix transmis par mail le 30.01.2025

Annexe 3. Factures services supplémentaires

Annexe 4. 2 plans format A3 projet rénovation de la maison unifamiliale mais configuration immeuble 4 appartements

Annexe 5. 2 plans format A3 projet immeuble 4 appartements mais configuration similaire comme projet d'agrandissement de la maison unifamiliale